

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1004/2533

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โจทก์

นายสมศักดิ์ ทองเจริญพานิช

จำเลย

นายสมศักดิ์ ทองเจริญพานิช จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 ลงโทษจำคุก 5 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 160)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 163)

ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว

ชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 20,11)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยได้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยได้ปล่อยชั่วคราว
ให้ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ